

1502303-16.2021.8.26.0538

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE GUINSANI

Comarca: Santa Cruz das Palmeiras

Foro: Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2325223/2021 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 21684957 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 137/21/212 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 2325223 - DEL.INV.GER. CASA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz das Palmeiras

Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara Única

Avenida do Café, nº 665, Santa Cruz Das Palmeiras-SP - cep 13650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502303-16.2021.8.26.0538 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502303-16.2021.8.26.0538

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2325223/2021 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 21684957 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 137/21/212 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 2325223 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CARLOS ALBERTO MARTINS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE GUINSANI

Vistos.

CARLOS ALBERTO MARTINS DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 13 horas, em via pública, mais precisamente na Rua Ambrógio Margutti, defronte ao numeral 82, Conjunto Habitacional "Habitar Brasil" nesta cidade e comarca de Santa Cruz das Palmeiras, Estado de São Paulo, CARLOS ALBERTO MARTINS DA SILVA, de forma deliberada e voluntária, trazia consigo e guardava, para consumo diverso do pessoal, drogas, consistentes em 8 (oito) porções de fragmentos vegetais ressequidos envoltos por material plástico, contendo a substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente conhecidos como maconha, com peso líquido de 12,7 gramas; 1 (uma) porção de Cocaína, inserida em microtubo plástico do tipo "eppendorfs", com peso líquido de 0,3 gramas; e 2 (duas) porções de Crack, subproduto da manipulação da Cocaína, envoltas em material plástico, com peso líquido de 0,3 gramas, substâncias causadoras de dependência química e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme provam o auto de exibição e apreensão de fls. 10, o auto de constatação preliminar de fls. 8/9 e o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 57/59. A denúncia foi recebida, o réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a fase de instrução, as partes se manifestaram, oralmente, em alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo pericial (fls. 57/59), e pela prova vocal colhida em juízo.

A autoria delitiva, de igual forma, restou incontestada.

Welther Vaz Martins, ouvido em juízo, disse que o local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Um adolescente foi preso na semana anterior e receberam informações que um senhor, egresso do sistema penitenciário, tinha substituído o adolescente na mercancia das drogas. Em abordagem, o réu tentou descartar as drogas, mas foi capturado, com os entorpecentes descritos na exordial acusatória. O réu confessou, informalmente, a mercancia de entorpecentes.

O réu, ouvido em juízo, disse que estava com a droga mesmo no local. Estava vendendo os entorpecentes.

O acusado confessou o crime.

No mais, convém apontar que depoimentos de agentes públicos de segurança, consoante reiterada jurisprudência, dá-se a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Quando as palavras dos agentes se revestem de coerência, robustez e segurança, não demonstrando qualquer tendência para o exagero ou falsidade, são aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-las.

Como se percebe no desenrolar da instrução do processo penal, os agentes de segurança que participaram da ocorrência e prenderam o acusado depuseram de modo seguro e calmo. Tais depoimentos prestados em juízo mostraram-se não apenas coerentes em si, como foram ao encontro daqueles dados em sede policial, durante o inquérito policial. Estão, portanto, inseridos em um contexto probatório seguro e harmonioso, não existindo qualquer indício de que os depoentes pretendam acusar injustamente o acusado de crime que sabem não ter ele cometido, as declarações constituem elementos relevantes para embasamento do decreto condenatório.

Destarte, à luz dos elementos que dos autos constam, restaram amplamente caracterizado o delito de tráfico de drogas, imputado ao réu.

Passo, pois, a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, de modo que fixo a pena base no mínimo legal. A quantidade de droga é insuficiente para valoração negativa na primeira fase.

Na segunda fase, o réu confessou, porém, por força da súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena no mínimo legal.

Na terceira fase, nada a considerar, de modo que fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Inaplicável, na espécie, o parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, uma vez que o acusado já foi condenado pelo tráfico de drogas e preso outras vezes pelo mesmo crime, o que aponta a habitualidade delitiva, afastando o redutor do parágrafo 4º.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

De acordo com o artigo 33, do Código Penal, diante da pena ora aplicada, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Igualmente inaplicável os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, tendo em vista que o réu não preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda com o fito de CONDENAR o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, esta última fixada no mínimo legal.

Mantenho a custódia cautelar do réu, uma vez que permanecem hígidos os motivos que levaram a sua decretação às fls. 42/43, valendo destacar que o réu possui inúmeros apontamentos criminais (fls. 98/100).

Expeça-se guia de execução provisória.

No mais, declaro o perdimento em favor da União Federal dos valores apreendidos nos autos, pois demonstrado que são produtos ou proveito do crime de tráfico de drogas. Custas ex leges, observada a gratuidade que fica desde já deferida ao acusado.

Anote-se.

Expeça-se guia provisória.

Transitada em julgado a presente decisão:

- 1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução;
- 2) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, em dez dias;
- 3) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
- 4) Oficie-se ao IIRGD;
- 5) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal

Nos termos dos artigos 524, 524-A, 524- B e 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foram alterados pelo provimento 45/2018, defiro a incineração dos entorpecentes apreendidos, observando-se a necessidade de guarda de quantidade suficiente para mais dois exames a título de contraprova, nos termos do provimento 45/2018.

Comunique-se a autoridade policial conforme §2º, do artigo 524-A.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C..

Santa Cruz Das Palmeiras, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA